

עין משפט
נר מצוה

קמו:

נבנם אחריה לְחורבה לְבֹדקה. פֿי רצינו יעקב דזאַרוסה מיירי ^(א) וצא לרלוּת אַסּ היאַ מותרנית אַסּ ללוּ ואַסּ אינּה מותרנית ישאַנּה ואמרו חכמים הוּאִיל וּלֹא נכנּס אַחריה אַללּ לְבֹדקה וּלֹא לֶשׁם יִשׁוּאָיוֹן נכנּס וּלְכֹן אַסּ מתה לא יִרשנּה אַזל אַסּ לֹא נכנּס אַחריה לְבֹדקה היה יורשֶׁה^(ב) וכגון שהחורבּה שלו כדאמר בכמוצות פרק נערה (דף מנ: ושס) לעולסּ היאַ כרשות האַז היה לו חזר בדקך ונכנסֶה עמו יורשֶׁה לְחֶלְדִּידיה לנשׁוּאָיוֹן ולפֿירושׁ זֶה לֹא היתה מותרנית אַללּ כּוּתצות היו צמיקו כמו שאַמרה או היתה יודעת שזנוּן היה ולכך אַמרה מאן יהיֶז לן מכותצות לֹאכול עס הזנוּן ורצינו שמואל פֿירש ששאַה כזר ונמאַלֹת מותרנית שהיה דדעמו לגרשה ומיהו קשיא דלֹא הוּה ליה למימר הוּאִיל וּלֹא נכנּס אַחריה אַללּ לְבֹדקה אַללּ הוּה ליה למימר אַחריה אַללּ ונכנּס אַחריה לְבֹדקה ומה שפֿי רצינו שמואל מכח הך דהכא שאַסּ היה דדעמו לגרשה שזב אין לו פֿירות ללוּ ראהיּ היאַ כדפֿרישִׁית שהרי ללוּ נשׁוּאה היתה ומשהיאַ דגיטין (דף יח.) לקִיש דפרק שני דגיטין (דף פ:.) לא כפֿירא לְהוּ הוּה אַללּ לרצי יונתן מוּאִילִין פֿירות משעת ^(א) ונמיינֶה וּלְרִיש לקיש משעת כתיבֶה וּלמֹאי דמפֿרש ר״י [הסנ] אִית ליה לְרִיש לקיש משעת חמימה דהא איכֶה נמי גיין ר' שמעון ורצנן פֿירי משעת כתיבֶה עד שעת חתימה^(ב): **מִיבֵלֵא** ומשתיא **אָא** הדרי **סבֿלונות** הדרי. ומוהרי דארי ^(א) וינינו סבֿלונות ומרי גווינ מוהרי כדפֿי רשז״ס לעיל: **מֵאֵן** תנא דאויִז בתר אומדנא ב״. ^(א)ז״ע אִי שייכֶה הך מילתֹא דנצרים שזלֵז אינֶס דברים וצפֿרק שני דקדוּשִׁין (דף מט: ושס) הארֶכתי צֶה^(א): **רָבִי שְׁמַעוֹן שׁוּזוּרי** היא. והיֶה היה יכול לומר רצנן דידיה אַללּ לרצי שמעון ומחלוקתו קאַמר^(א) אִי נמי משום דר״ שמעון שׁוּזרי אִית ליה טפי דאולינן בתר אומדנֹא יוֹתר מדרבנן דידיה להכי נקט ר' שמעון שׁוּזרי:

דמי בשר בודל. כל זוזי חשינֶה לְבֹדעֶה דנקי, וכן כל היכי דמי בול, וויינו שני שלשי דמיס (ב״ק קיב. ובעי״ז כותבות דל: דב״ק ב. ויב״ס סב״א. ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה. שהרי לא פירש נשעת מתנה כשכיל שטן סבור שמת בני אני נותן מתנה זו (ועי״ז קיב.) שאלמלא היה יודע רבי. היינו אומדנא א״פ״ש שלא פירש נמי שפירש דמי (שם). הירצא בקולר. ליהניג למלסת (גיטין סה.) שמתנה ממה למלסת (חורין שח.) ואמר כתבו גט לאשהי. כדי שלא חוקק לבסוף וישיין אף על פי שלא אמר מת (שם סה.) הרי אלו יכתבו ויתנו. אף על גב דלא אמר מת, דעמיה שיתנו לא ועשאן שמואלן אף לגרש אלא שיהיה כהול על נפשו (חורין שח.) שמואל שטרפו שואף כהול על נפשו לא הספיק לממר דמינו ומשקלן לבסוף ונתנו נמתיין (כותבות גס.) ובעי״ז דמסכתא גלי דעמיה דמלמא כתיב דלגס נמיה קלמא, משס דיולא ויטרה, דלא יחול ליה דמיס קמי ידס (נמוחין כ.) אף המפורש. מן היסוד גיטין (שם. חורין שח.) וגיטין (שם.) והירצא בשיירא. למדברות (שם ושם). אף המסוכן. שכיב מרע (גיטין יג.) וזליה (שם) מתוך חלי (חורין שח.) והיני בתר אומדנן דעמֹא דלמרינן לא אמר כתבו אלא לימיה הוּאִיל ומתוכן הוּאֹ לא נמתיין למלך כֶּה (כותבות גח.) כיון דלמר כתבו אף על גב דלא אמר מת דעמֹה למיבא קלמר (גיטין שח.)

רבינו גרשום

אמרה ליה ר' דארי אני מרחיבה מכוין: מאן רחבי תלין מכותבות של יריחה. אמר ואכילנא מניה אחרון צנון. ואמר חכמים הוּאִיל ונכנס אחריה לְבֹדקה ולא דלבר אחר לא אומרין בא עליה שוב ואשרנו במרהר היא ואינו יורשה. ואיכא דאמרו נשואה היתה הוּאִיל ונכנס אחריה לְבֹדקה על דעתן ליה כמאן לגרשה גוטה בה לגרשה אם היא חורתנית אינו דין שירשה הואי דגמר בלבו בחייה לגרשה ומתה לאלתר דיינתי ליה כמאן לגרשה ואינו יורשה: סבלונות הדרי. וכל תכשיטין ששלח לה כדי להביאם עמו: מאכל ומשעה. ששגר לחומר מקדוּשִׁין לא הדרי הוּאִיל ואכל שם בדינו: הדרא בה היא. א״פ״ש שאכל שם בדינו הדר כל מאכל ומשעה ואפֿי כִישׁא דירקי גאוריה על ריק: ושמיך לו דמי בשר בודל. כלומר אם אכל שם אין מחוירין לו כל הבשר והמאכל כשיעור כושיה לשם אהיה שיה

כששילח אלא כל זוז שנתן לה במאכל מחשבין ליה ד' דנקי. הוּוּ מחלקין לר' חלקים ד' חלקים תחזור לו 'חלקי' מנכה לו היינו שליש מנכה: **פֿיסקא** שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהוא. לעצמו שלא כתב כולו א״פ״ש שעמד מתנתו מתנה דאמרין הוּאִיל ששייר קרקע אמדינן דעתיה למימר דלהכי שייר דלסמוך עילייה שיחפסניא מנמא אי קאים ולא תחזור לו עולימית מה שנתן. אבל לא שייר קרקע כלא אין מתנתו מתנה ואם עמד חזרו כמה שנתן. ובתר אומדן דעתא אולינן במתני׳: מאן תנא דמתני׳ דאדיל בתר אומדנא: רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה. דאומדן דעת הוא. שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה נותן ומתני׳ ר' שמעון

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

אמרה ליה. דרך שחוק: **מאן יהיב לן מכותצות דיריחו**. שכן מתוקים ונאכל עם הזנוּן שהוא חד שכן היה דרכן לֹאכול מתמרים עם הזנוּן שזה חד וזה מתוק ומתקין זה את זה ולפי שהצינֶה שלנסותה נתכוין השיצמו דרך שחוק כך. וּלְיִישָׁנֹא דלֹאמרי׳ שנטל עמו כותצת

אמרה כותצות דיריחו אני מריחה ולא זנוּן. יריחו נקראת עיר הממרים^(א) והיינו כותצות: **נפלה עליה חורבֶה ומסה**. וצא הצעל לפני צ״ד והיה רוצֶה לירש את אשמו ואמר חכמים הוּאִיל וּלֹא נכנּס עמה לצא עליה אַללּ לְבֹדקה ולגרשה ומסה בתוך כך אינו יורשה. אִית דגריסי הכי ומוקי לה צֹארוסה ולא נהירא לִי דלפֿילו צא עליה צימי אִירוסין קודם הכנסתה לחופה לא יריט לה כדתינִי״ חנן צר אמי אשמו ארוסה לא חונן כ״ו מתה אינו יורשה דלִין הצעל יורש את אשמו עד שמתנֶה לחופה כדנפקא לן (לעיל דף קט:.) ירושת הצעל משארו הקרוב אִלוי ממשפחתו וירש אותה^(א) דהיינו לאחר שנכנסה לחופה הלכך נצשואה מוקמינן לה והכי גרסי׳ ואמרו חכמים הוּאִיל ונכנּס אַחריה לְבֹדקה מתה אינו יורשה דכיון דהיה דדעמו לגרשה אַסּ ימאַלנֶה צעלת מוס וצמך בן מתה קודם שנפסיפו אינו ווכֶה צירושֶה. ומהכא שמעינן שמי שמתה אשמו מתוך קטטה שיש דדעמו לגרשה שזב אינו יורשה כדלֹאמרי׳ צמס׳ גיטין (דף יח.) משנתן עיניו לגרשה שזב אין לבעל פֿירות: **ויציב וקאמר צין שמש** הוּא צין שמשֶה היא וסדר צה. אִיהו ומגרש לה: **סבֿלונות** סדרי. כגון סבֿלונות שאִין עשויין ליציבות ששלח סמס אַזל אוכלֶה ומשתיא ששלח צבית חמיו לא הדרי מסתמא אַסּ אַכל מסעודת סתן שס דדינֶה דהיינו עשויין ליציבות הלכך מחולין כדמתיא לעיל^א אַזל אַסּ פֿירש על מנת שיחזרו לִי הדרי לא שנא סבֿלונות מרצוין ולא שנא סבֿלונות מועטין כדמפ״ס^(א) צמתינִי אַזל אִי הדרֶה צב אִיהי אפֿי כִישׁא דירקֹא הדרֶה אגודֶה של ירק אַזל קדוּשִׁין לא הדרי כדלֹאמרי׳ לעיל [וקמה]. גזירה שמֹא יֹאמרו כ״ו: **ושמין לֶסן כֶּשֶׁזר צוול**. כשיחזרו לו אוכל ומסקה שהאכילס והשקס יִשׁומו צוול כדמפ״ לקמיה לפחות שלִיש מדמיו שצענין זה שמין כל מחזירין אוכלים הנאכלים מתחלה שלא לרעת חורבֶה שאִילו היה יודע שצָרִיך להחזיר לא היה אוכל משלו ומיהו צוול מיהא מחזיר. והיֶג אמרו (צ״ק דף ב.) גבי אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית דמי עמיר צוול או דמי שעורים צוול וכן (כמוצות דל: ד.) גבי הניח להס אציהס פרה שאולה שחטוה ואכלוה משלמין דמי בשר צוול. ומהכא פשטינן לכל צוול דהיינו כל הדמים חסר שלִיש. כל זוזא חשבינן ואמרי׳ לשלומי צֹארכעֶה דנקי ארבע מעות דהיינו שני חלקי דינר שהרי שס מעה כסף דינר ודנקֹא היא מעה: **במתני׳** **שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים**. והיֶה אַסּ חילק על פיו צלֹא כתיבֶה שֹאמר נכסיו לפלוני ^(א) כדתינֹא לקמן (דף קט:.) כלאמן של בני רועל שמתה וקיימו חכמים את דבריה וכגון שהיו עדים שהיה שכיב מרע שכתב או נתן מתנה זו או שכתב צשטר כד קציר ודמי צערסיה כדלֹאמרי׳ לקמן בגמרֹא [קנא:]: **שייר קרקע כל שווא**. כשיעור המפורש בגמ׳ [קמט:]: **מסנתו מסנה**. דמתנת שכיב מרע צמקֶת אַסּ עמד מחליו אינו חוזר וכגון שכתב צו קנין כדפסקינן לקמן בגמרֹא [קנא:]: והלכתֹא מתנת שכיב מרע צמקֶת צעי קנין אע״ג דמית ומלואה מחמת מיתה ^(א) צמקֶת לא צעי קנין והוא דמית [אכל אַס] עמד חוזר אע״ג דקנו מיניה הוּאִיל ומדלגת מיתה כוֹה מתנה זו: **מסנתו מתנה**. הוּאִיל ושייר לעזמו הדי היא כמתנת בריא הלכך צין עומד מחליו צין מת מתנתו קיימת דשלֹא מדלגת מיתה נתן: לא שייר קרקע כל שווא אִין **מסנתו מסנה**. ואַסּ עמד חוזר אפֿי קנו מידו שגראִין הדברים שמתנת מיתה נתן וע״מ שאַסּ לא ימות לא יתקיים מתנה דמדלֹא שייר מידִי אמרי׳ ^(א) ללוּ אדעתֹא דהכי יהב ליה שאַסּ יעמוד מחליו ימות צרעו ויטָרֶךְ לצריות. אַזל אַסּ מת מיהא מתנתו מסנה צין שייר צין לא שייר כדמוכס בגמ׳ [קמח:]: אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואִין אַסּ כמתלק מת קנו כולן כ״ו ואפֿי כ״ו ונכסיו אַסּ חשבינן לְאחר מיתתו היכֹא דלֹא שייר מידִי דדברי שכיב מרע כמתצוין וכמסורין דמו וטעמֹא מפרש בגמ׳ [קמח:]. ודוקֹא שכיב מרע שכתב כל נכסיו סתם ולא כוֹה מחמת מיתה ולא הזכיר דברי מיתה צשעת רואֶה אַזל מלואה מחמת מיתה אפֿי שייר קרקע כל שווא וקנו מיניה אִין מתנתו מתנה אַללּ אַסּ עמד חוזר כדפסקינן לקמן בגמרֹא [קנא:]: וכדפרישית: **גב״ל מאן סנא**. דסבידֹא ליה דלואינן בתר אומדנֹא דדעתֹא דנותן מתנה אע״פ שלא פירש כמי שפירש דמי דקתיים היכֹא דלא שייר קרקע כל שווא אמדינן דעתיה שנתיאַש מן החיים ולהכי לא שייר ואלדעתֹא דהכי יהב שאַסּ ימות תתקיים המתנה ואַסּ יעמוד תחזור לו ולא תתקיים המתנה: **ועמד וכנצו נכסיו לאחרים**. כששמע שמת בנו אַך לא פירש שצשכיל מיתה צנו הוא עושה אַללּ סתם נתן: **מסנתו מסנה**. אַחרי שלא פירש ותלה צמיתת צנו דלֹא אולינן בתר אומדן דעתיה ומתני׳ ר״ש צן מנסיא היא דקמני ^(א) הכֹא לא שייר אִין מתנתו מתנה דלמדינן דעתיה שאליו יודע שיעמוד מחולו זה לא היה נותן כל נכסיו: **היולֹא צקולר**. ליהרר ואִין דעתו מיושבת עליו כל כך וכשֹאמר כתצו ע״מ לתם ללשמו אמר אַללּ מתוך טרדו ורלגתו שח ולא אמר תנו: **המפרש**. מיצבֶה ליס: **אף המסוכן**. קרוב למיתה שדעתו שיכתצו ויתנו דלפטור את אשמו מן הייצוס נתכוין: **שאני הסס דאמר כתצו**. גלי דעמיה שרואֶה לתת גט דאי ללוּ לגרשה כתיצת גט מה צורך: **אומדנֹא דמוכח שאני**. שכל זמן שהיה צנו קיים לא נתן עד ששמע שמת אַזל חולה כיון דרוב חולין לחיים והוא לא כוֹה מחמת מיתה ליכֹא אומדנֹא דמוכח כוֹלי האי:

רבינו גרשום (המשך) בן מנסיא היא: רב ששת אמר מתני׳ ר' שמעון שזורי היא. דאדיל בתר אומדנא. הירצא בקולר ליהרר ואמר כתבו גט לאשתי שלא תפול ליבם אע״ג דלא אמר כתבו ונתנו הרי זה יכתבו ויתנו. מה שאין כן כשאר אינש דקדלמא אמר כתבו לחוד אִין כותבין וגויתין משום שמת משחק הוא בה אבל זה שהוא בסכנה מבור ונקמה לא אע״ג דלא אמר תנו דהרי ללא אמר תנו משום הדרי ללא אמר תנו משום שהיה בהול בברותו ולא הספיק לומר תנו שהיו מוליכין אותו בקולר וכן במפורש בים שאמר כתבו והירצא בשיירא במדבריות בארץ מרחקים שאינו יודע אם יחזור אם לא אע״ג אמר תנו ויתנינן לה גמיר דבדעי״א למימר ומשום טרדא לא אמר: ר' שמעון שזורי אומר אף המסוכן, שמסוכן בחליו שייר יודע אם יחזור אם לא אם אמר כתבו כותבין וגויתין לאלתר דאדיל בתר אומדנא דהאי לא רצה לשחק בה והאי דלא אמר תנו שהוא טרוד בחליו, ר' שמעון מוסיף על תיק הוא ולא פליגי עליה אלא ד' שפעון שזורי אויל בתר אומדנא. ורב נחמן דמוקי מתני׳ ר' שמעון בן מנסיא מ״ט ש' שמעון בן מנסיא מ״ט ש' שמעון בן מנסיא דהא דכיון דאמר כתבו ודאי רוצה שיתנו לה. והאי דלא אסר ותנו מרוב פחד וטרוד ולא אדעתיה. אבל גבי ר' שמעון בן מנסיא דדאי איכא אמרות דעת שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבו. ורב ששת דמוקי כר״ש שזורי מ״ט לא מוקים לה כר״ש בן מנסיא. אמר לך רב ששת אומדנא דמוכח שאני כלומר התם מוכחא מלאת ומפורסמת היא להיכא דשמע שמת בנו וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו אין מתנתו מתנה דודאי מוכחא מלאת ולא אומדנא היא שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבין והתם שאני. אבל הכא גבי ר' שמעון שזורי דקאמר כתבו גט לאשתי דמסוכן הוא ולא מוכחא מלאת כולי האי היא דאמר כתבו לדעתך כן אמר כתבו דליתנו דאולינן

מסורת הש״ס

א) [כמוצות דל: צ״ק ב. קיב. צ״ט מב:]. ב) [נפלה פ״ג מ״ז לקמן קנ:]. ג) לקמן קנא: ד) לעיל קנב. [ומוספתא כמותות פ״ד]. ה) [צ״ל שאלמלי ע״י חוס׳ מנילה כא.]. ו) [צ״ל דקמן]. ז) [גיטין יג: סה: חולין עה: [נמוחין ל: טבול יוס׳ פ״ד מ״ה]. ח) [ומוספתא כמותות פ״ד]. ט) [נדברים לד:]. י) [ויצבות טט: ע״ש]. יא) [במדבר טו:]. יב) [נדק קמא]. יג) [נדפרידשיות. רש״ש]. יד) [ג׳י רש״ל וג׳י רש״א כתיבה ולר״ל משעת מניה ולמאי דמפסת אית ליה]. טו) [נדק קמא. ד״ה מוהירן].

הנהגות הב״ח

א) [בבא׳ מאן יהיב וכו׳ עליה מורכב: (ב) רשב״ם ד״ה שכיב מרע וכו׳ כדנתן ד״ה חז״ה חז״ה וכו׳ מתנת מיתה לא צמי ג״ל ויציב צמקֶת נמחק: (ג) ד״ה לא שייך וכו׳ למרינן דדאי לא דלעתֹא: (ד) ד״ה מתנתו וכו׳ דקמי׳ היכא דלא שייך: (ה) חוס׳ ד״ה נכנס וכו׳ דלפלוסי מיידי ונכנס אחריה ללשות אַסּ היא מותרנית לא ישאלֶה אַסּ אִיהי וכו׳ יורשה דסתם מלך דידיה:]

מוסף תוספות

א. [ד״אמרין סתמא לשם נישואין הוא נכנס. מנצ״. ב. ורב יוחי הלוי ז״ל פ״י דבברי הרב ר׳ שמואל ז״ל אבל אמר דהכא דרזא הוא משום דמקורו מקח טעות ובא לבטל קידושין מעיקרן, ולא חייבן כלום דהוא לא מן המוסין הפוסלין באשה הוא, ועוד שהרי לא תתברר שהיה בה. מנצ״ן. ג. דצריך לחלק ולומר וכו׳ דאנן סהדי דרצתא דהכי עבדי וכו׳, שאנו אומדין שלכך היה דעתו. מוס׳ קידושין מט״ ט. ז. ומפני שהלכה כמותו נקטיה לחודיה. רע״ש״א.]

רבינו גרשום (המשך)

בן מנסיא היא: רב ששת אמר מתני׳ ר' שמעון שזורי היא. דאדיל בתר אומדנא. הירצא בקולר ליהרר ואמר כתבו גט לאשתי שלא תפול ליבם אע״ג דלא אמר כתבו ונתנו הרי זה יכתבו ויתנו. מה שאין כן כשאר אינש דקדלמא אמר כתבו לחוד אִין כותבין וגויתין משום שמת משחק הוא בה אבל זה שהוא בסכנה מבור ונקמה לא אע״ג דלא אמר תנו דהרי ללא אמר תנו משום הדרי ללא אמר תנו משום שהיה בהול בברותו ולא הספיק לומר תנו שהיו מוליכין אותו בקולר וכן במפורש בים שאמר כתבו והירצא בשיירא במדבריות בארץ מרחקים שאינו יודע אם יחזור אם לא אע״ג אמר תנו ויתנינן לה גמיר דבדעי״א למימר ומשום טרדא לא אמר: ר' שמעון שזורי אומר אף המסוכן, שמסוכן בחליו שייר יודע אם יחזור אם לא אם אמר כתבו כותבין וגויתין לאלתר דאדיל בתר אומדנא דהאי לא רצה לשחק בה והאי דלא אמר תנו שהוא טרוד בחליו, ר' שמעון מוסיף על תיק הוא ולא פליגי עליה אלא ד' שפעון שזורי אויל בתר אומדנא. ורב נחמן דמוקי מתני׳ ר' שמעון בן מנסיא מ״ט ש' שמעון בן מנסיא מ״ט ש' שמעון בן מנסיא דהא דכיון דאמר כתבו ודאי רוצה שיתנו לה. והאי דלא אסר ותנו מרוב פחד וטרוד ולא אדעתיה. אבל גבי ר' שמעון בן מנסיא דדאי איכא אמרות דעת שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבו. ורב ששת דמוקי כר״ש שזורי מ״ט לא מוקים לה כר״ש בן מנסיא. אמר לך רב ששת אומדנא דמוכח שאני כלומר התם מוכחא מלאת ומפורסמת היא להיכא דשמע שמת בנו וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו אין מתנתו מתנה דודאי מוכחא מלאת ולא אומדנא היא שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבין והתם שאני. אבל הכא גבי ר' שמעון שזורי דקאמר כתבו גט לאשתי דמסוכן הוא ולא מוכחא מלאת כולי האי היא דאמר כתבו לדעתך כן אמר כתבו דליתנו דאולינן